

PROCES-VERBAL DE DESACCORD ETABLI DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
DANS LE CADRE DE LA LOI N° 2023-1107 DU 29 NOVEMBRE 2023



Entre

La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d'Évry sous le n°493 378 939, représentée par Monsieur Antoine VAVON en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et Madame Martine CUDOT en sa qualité de Directrice des Relations Sociales.

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France :

- La CFDT représentée par Madame Sylvie REGNOUARD et Monsieur Roland TUTREL en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;
- La CFE-CGC représentée par Madame Virginie GERVAIS-BAZIN et Monsieur Olivier MARCE en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;
- La CGT représentée par Messieurs Philippe MULOT et Laurent RICHARD en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

a été dressé le présent procès-verbal de désaccord relatif au partage de la valeur dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.

PREAMBULE

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 demande aux entreprises de négocier d'une part, la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, et d'autre part, les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent, si cette augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal a été réalisée.

L'augmentation exceptionnelle du bénéfice est propre à chaque entreprise et doit prendre en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas donné lieu à des attributions aux salariés, conformément à l'article L.3346-1 du Code du travail.

A l'issue de la réunion qui s'est tenue le 31 mai 2024, les parties à la négociation ne sont pas parvenues à la signature d'un accord sur le partage de la valeur relatif à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. Il a été établi le procès-verbal de désaccord suivant.

ARTICLE 1 - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

1.1 Etat des propositions des organisations syndicales représentatives de Nokia Networks France.

Les revendications des Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France, sont les suivantes :

L'Organisation Syndicale CFE-CGC revendique :

- *Un complément d'intéressement à hauteur de 35% des dividendes versés dès que le résultat fiscal de la Société est meilleur que l'année précédente et s'il n'y a pas de dividendes, les salariés sont solidaires de la politique de l'entreprise qui investit ce qui indirectement bénéficie aux salariés.*
- *Les résultats de 2022 et 2023 de la Société ont été exceptionnels avec notamment des niveaux de marge importants. Ils doivent être considérés comme un résultat exceptionnel et cela nécessite le versement d'une prime de partage de la valeur.*

Les Organisations Syndicales ensemble revendiquent :

- Une augmentation du chiffre d'affaires de la Société peut être considéré comme un bénéfice exceptionnel et dans ce cas cela nécessite le versement d'une prime de partage de la valeur.

1.2 Etat des propositions de la Direction de Nokia Networks France

Au cours de cette réunion de négociation, la Direction de Nokia Networks France a proposé comme définition du bénéfice fiscal exceptionnel : « un bénéfice net fiscal supérieur à 15% du chiffre d'affaires France de l'année ».

La Direction de Nokia Networks France a précisé qu'elle engagerait une négociation pour définir le montant de la prime de partage de la valeur, à partir du moment où le bénéfice net fiscal serait supérieur à 15% du chiffre d'affaires France.

Les Organisations Syndicales ont contesté cette définition du bénéfice net fiscal exceptionnel considérant son caractère incompatible avec l'exercice et la structuration de la société Nokia Networks France. Les Organisations Syndicales ont invoqué auprès de la Direction le fait qu'une amélioration du bénéfice net fiscal négatif pouvait constituer une augmentation exceptionnelle de ce dernier.

La dernière position de la Direction n'ayant pas été jugée satisfaisante par l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, celles-ci ont déclaré leur intention de ne pas signer un accord sur le partage de la valeur dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. En conséquence, la Direction a arrêté unilatéralement les mesures suivantes au sein de Nokia Networks France.

ARTICLE 2 - APPLICATION UNILATERALE

2.1 Partage de la valeur

Compte tenu de ce qui a été rappelé au cours de la réunion de négociation qui s'est tenue le 31 mai 2024, la Direction de Nokia Networks France, par décision unilatérale :

- Défini comme « augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal » l'atteinte d'un bénéfice net fiscal supérieur à 15% du chiffre d'affaires France
- Engagera une négociation pour définir le montant de la prime de partage de la valeur, à partir du moment où le bénéfice net fiscal de la Société serait supérieur à 15% du chiffre d'affaires France.

2.2 Champ d'application

La décision unilatérale est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise présents au jour du versement de la prime de partage de la valeur.

ARTICLE 3 – DUREE

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l'Essonne.

La présente décision unilatérale cesse de produire ces effets à l'échéance de son terme soit un an après le dépôt auprès de la DDETS de l'Essonne.

ARTICLE 4 - FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles L2242-5, D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent procès-verbal est anonymisé et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau (91).

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Massy, le 3 septembre 2024

Pour Nokia Networks France

Antoine VAVON

Directeur des Ressources Humaines



Martine CUDOT

Directrice des Relations Sociales



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

- La CFDT représentée par Madame Sylvie REGNOUARD et Monsieur Roland TUTREL en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

- La CFE-CGC représentée par Madame Virginie GERVAIS-BAZIN et Monsieur Olivier MARCE en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;



- La CGT représentée par Messieurs Philippe MULOT et Laurent RICHARD en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;